

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6516/2537

พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นาย ประจวบ ขำจับจิตร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 8 (ก) (4), มาตรา 90

ป.วิ.อ. มาตรา 5 (2), มาตรา 192 วรรคสี่, มาตรา 195, มาตรา 225

ความผิดฐานปล้นทรัพย์และฆ่าผู้อื่นเกิดขึ้นในทะเลหลวงนอกราชอาณาจักร
ศาลไทยจะลงโทษผู้กระทำผิดที่เป็นคนไทยในข้อหาความผิดต่อชีวิตตาม
มาตรา8(4)ได้ต่อเมื่อผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา8(ก)เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ตายซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียหายเป็นใครและไม่ปรากฏว่าจะมี
ผู้ใดที่สามารถจัดการแทนผู้ตายได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา5(2)ดำเนินการร้องขอให้ศาลไทยลงโทษจึงลงโทษจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นไม่ได้
โจทก์บรรยายฟ้องข้อหาปล้นทรัพย์ไว้แยกต่างหากจากข้อหาฆ่าและพยายามฆ่าโดย
ไม่ได้บรรยายว่าในการปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายด้วยถือว่าโจทก์ไม่
ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
คงลงโทษจำเลยได้เพียงฐานปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธและใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำความผิด
การที่ศาลอุทธรณ์ภาค3ลงโทษจำเลยในความผิดฐานปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่น
ถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา340วรรคท้ายจึงเป็นการเกินคำขอ
ที่โจทก์กล่าวในฟ้องไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192
หลังจากที่จำเลยกับพวกปล้นทรัพย์ได้แล้วถอยเรือไปอยู่ห่างจากเรือของผู้เสียหาย
กับพวกประมาณ20เมตรเพื่อรอดูการที่เรือประมงของพวกจำเลยอีก2ลำเข้ามาปฏิบัติ

การเทียบกับเรือผู้เสียหายเมื่อเรือประมงดังกล่าวปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วโดยนำหญิงในเรือของผู้เสียหายขึ้นไปบนเรือแล้วแล่นออกไปจำเลยกับพวกได้ขับเรือประมงพุ่งเข้าชนเรือผู้เสียหายจนมีพวกของผู้เสียหายตกทะเลหายไปประมาณ 20 คน ดังนั้นการกระทำดังกล่าวยังอยู่ในช่วงแห่งการปล้นทรัพย์เพราะเป็นเวลาใกล้ชิดต่อเนื่องจากการได้ทรัพย์และพาเอาทรัพย์ที่ปล้นได้ไปจำเลยกับพวกต้องการให้ผู้เสียหายกับพวกถึงแก่ความตายก็เพื่อปกปิดการที่ตนกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์การพยายามฆ่าผู้เสียหายจึงเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการปล้นทรัพย์ซึ่งต้องลงโทษตามกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 บัญญัติว่าศาลไทยลงโทษจำเลยในข้อหาความผิดต่อชีวิตที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรได้หรือไม่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาลงโทษเกินคำขอหรือไม่การกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์และพยายามฆ่าผู้เสียหายเป็นกรรมเดียวกันหรือไม่เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 195, 225

โจทก์ ฟ้อง ว่า เมื่อ วันที่ 2 เมษายน 2533 เวลา กลางคืน หลัง เที่ยงจำเลยกับพวก อีก 7 คน ซึ่ง หลบหนี ได้ ร่วมกัน กระทำผิด ต่อ กฎหมายหลายกรรม ต่างกัน กล่าว คือ

ก. จำเลย กับพวก ร่วมกัน ใช้ มีด และ ขวาน เป็น อาวุธ ปล้นทรัพย์ของ นางสาว ลี จ๊อก แอม ผู้เสียหาย ที่ 1, นาย ฟาม วัน บา ผู้เสียหาย ที่ 2, นาย เจิน สูง ผู้เสียหาย ที่ 3, นาย เหยียน วัน ยาน ผู้เสียหาย ที่ 4 ไป โดยทุจริต โดย จำเลย กับ พวก ใช้ อาวุธ มีด และ ขวาน ที่ นำ ติดตัว ไป จี้ บังคับ ชู เชิญ ว่า ทันใดนั้นจะ แทะ

และ พัน ทำร้าย ผู้เสียหาย ทั้ง สี่ กับพวก รวม ประมาณ 191 คนซึ่ง เป็น คน สัญชาติ เวียดนาม อพยพ มาจาก ประเทศ เวียดนาม ด้วย เรือยนต์ ไม่ ให้ ถึงแก่ ความตาย หาก ขัดขึ้น เพื่อ ความสะดวก แก่ การปล้นทรัพย์ พา ทรัพย์ นั้น ไป ให้ ยื่น ให้ ซึ่ง ทรัพย์ และ ยึดถือเอา ทรัพย์ ไว้ โดย การ ปล้นทรัพย์ ดังกล่าว จำเลย กับพวก ใช้ เรือยนต์ที่ ใช้ ใน การ ทำ ประมง เป็น ยานพาหนะ เพื่อ สะดวก ใน การกระทำ ผิด พา ทรัพย์นั้น ไป เพื่อให้ พัน จาก การ จับกุม

ข. หลังจาก กระทำ ความผิด ดังกล่าว แล้ว จำเลย กับพวก ได้ ร่วมกันฆ่า และ พยายามฆ่า ผู้เสียหาย ทั้ง สี่ และ ชาว เวียดนาม รวม 191 คน ซึ่ง ร่วม โดยสาร เรือยนต์ ไม่ ให้ ถึงแก่ความตาย เพื่อ ปกปิด ความผิดและ ให้ พัน จาก อาญา โดย จำเลย กับพวก ร่วมกัน ใช้ เรือยนต์ ประมง ซึ่ง ได้ ใช้เป็น ยานพาหนะ ใน การกระทำ ผิด เล่น ฟุ้ง เข้า ชน เรือยนต์ ไม่ ที่ ผู้เสียหายทั้ง สี่ กับ ชาว เวียดนาม โดยสาร อยู่ เป็นเหตุ ให้ ชาว เวียดนาม ซึ่ง ไม่ทราบ ชื่อ ตก ทะเล ถึงแก่ ความตาย จำนวน 20 คน สม ดัง เจตนา ของ จำเลยกับพวก ส่วน ผู้เสียหาย ทั้ง สี่ และ ผู้ที่ เหลือ รวม จำนวน 171 คน พยายามช่วยเหลือ ตนเอง ประกอบ กับ มี ผู้ พบ เห็น และ ทำการ ช่วยเหลือ ไว้ ได้ ทันจึง ไม่ถึง แก่ ความตาย สม ดัง เจตนา ของ จำเลย กับพวก เหตุ เกิด ใน ทะเลหลวงนอก ราชอาณาจักรไทย ใน วันที่ 8 สิงหาคม 2534 เจ้าพนักงาน จับกุมจำเลย ได้ และ พนักงานสอบสวน ได้รับ มอบ หมาย จาก อัยการ สูงสุด ให้ ทำการสอบสวน โดยชอบ แล้ว ขอให้ ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 340, 340 ตี , 80, 83, 91

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษากลับ เป็น ว่า จำเลย มี ความผิด ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 289(7), 80, 83 กระทง หนึ่ง ฐาน ร่วมกัน ฆ่าและ พยายาม
ฆ่าผู้อื่น เป็น กรรมเดียว ผิด ต่อ กฎหมาย หลายบท ให้ ลงโทษฐาน ร่วมกัน ฆ่า ผู้
อื่น ซึ่ง เป็น บทหนัก ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90ให้ ประหารชีวิต และ
มาตรา 340 วรรคท้าย , 340 ตี อีก กระทง หนึ่งให้ ประหารชีวิต เมื่อ รวม โทษ
ทุกกระทง แล้ว คง ให้ ประหารชีวิต สถาน เดียว

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง ที่ จำเลย มีได้ฎีกา ได้เถียง
ฟัง เป็น ยุติ ว่า ตาม วัน เวลา เกิดเหตุ ที่ โจทก์ ฟ้อง มีคนร้าย หลาย คน มี ผิด
และ ขวาน เป็น อาวุธ ใช้ เรือประมง เป็น ยานพาหนะทำการ ปล้นทรัพย์ พยายาม
ฆ่า ผู้เสียหาย ทั้ง สี่ กับพวก ซึ่ง เป็นชาว เวียดนาม ขณะ หลบหนี จาก ประเทศ
เวียดนาม อยู่ บน เรือยนต์ และ ฆ่า พวก ของ ผู้เสียหาย ซึ่ง อยู่ บน เรือยนต์ ดัง
กล่าว อีก ประมาณ 20 คนทั้งนี้ เพื่อ ปกปิด ความผิด ฐาน ปล้นทรัพย์ และ หลีก
เลี่ยง ให้ พ้น จาก อาญาใน ความผิด ดังกล่าว เหตุ เกิด ใน ทะเลหลวง นอก ราชอาณาจักรไทย

มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ว่า พยานหลักฐาน โจทก์ ฟังได้ หรือไม่ ว่าจำเลย เป็น
คนร้าย คนหนึ่ง พยานหลักฐาน โจทก์ ฟังได้ ว่า จำเลย เป็น คนร้ายพยาน จำเลย
ไม่มี น้ำหนัก หักล้าง พยานโจทก์ ได้ ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 3พิพากษา ลงโทษ จำเลย
ศาลฎีกา เห็นฟ้อง ด้วย ฎีกา ของ จำเลย ฟังไม่ขึ้นแต่ เห็นว่า คดี นี้ ความผิด เกิด
ขึ้น ใน ทะเลหลวง นอก ราชอาณาจักรศาล ไทย จะ ลงโทษ ผู้กระทำผิด ที่ เป็น คน
ไทย ใน ข้อหา ความผิด ต่อ ชีวิตตาม มาตรา 8(4) ได้ ต่อเมื่อ ผู้เสียหาย ได้ ร้องขอ
ให้ ลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 8(ก) แต่ คดี นี้ ไม่ปรากฏ แน่ชัด ว่า

ผู้ตายซึ่ง ถือว่า เป็น ผู้เสียหาย เป็น ใคร บ้าง และ ไม่ปรากฏ ว่า จะ มี ผู้ใดซึ่ง สามารถ จัดการแทน ผู้ตาย ได้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5(2) ดำเนินการ ร้องขอ ให้ ศาล ไทย ลงโทษ ที่ ปรากฏว่า ผู้เสียหายได้ ร้องทุกข์ ขอให้ ลงโทษ ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 6 ก็ เฉพาะนางสาว ลี จ๊อก แอม นายฟาม วัน บา นายเหงียน วัน ยาน และ นาย เจิน ฮุง ที่ ถูก ปล้นทรัพย์ และ พยายามฆ่า เท่านั้น ฉะนั้น จึง ลงโทษ จำเลย ฐาน ฆ่า ผู้อื่น ไม่ได้ ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิจารณา ลงโทษจำเลย ใน ความผิด ฐาน ร่วมกัน ฆ่า ผู้อื่น มา ด้วย ทั้ง ๆ ที่ ไม่ ปรากฏ ว่ามี ผู้เสียหาย ขอให้ ลงโทษ นั้น ศาลฎีกา ไม่เห็น พ้อง ด้วย และ ที่ศาล อุทธรณ์ ภาค 3 พิจารณา ว่า จำเลย มี ความผิด ฐาน ปล้นทรัพย์ เป็นเหตุ ให้ผู้อื่น ถึงแก่ความตาย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคท้ายด้วย นั้น เป็น การ เกินคำขอ ที่ โจทก์ กล่าว ใน ฟ้อง ไม่ชอบ ด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 192 เพราะ โจทก์ บรรยายฟ้องข้อหา ปล้นทรัพย์ ไว้ ใน ข้อ 1 ก. แยก ต่างหาก จาก ข้อหา ฆ่า และ พยายามฆ่าซึ่ง อยู่ ใน ข้อ 1 ข. เพียง ว่า จำเลย กับพวก ร่วมกัน ใช้ มีด และ ขวานเป็น อาวุธ ใน การ ปล้นทรัพย์ โดย ใช้ เรือยนต์ ซึ่ง ใช้ ใน การประมง เป็นยานพาหนะ เท่านั้น ไม่ได้ บรรยาย ว่า ใน การ ปล้นทรัพย์ เป็นเหตุ ให้ ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ด้วย ถือว่า โจทก์ ไม่ประสงค์ ให้ ลงโทษ จำเลย ดังกล่าวคง ลงโทษ จำเลย ได้ เพียง ฐาน ปล้นทรัพย์ โดย มี อาวุธ และ ใช้ ยานพาหนะเพื่อ กระทำผิด และ เห็นว่า หลังจาก ที่ จำเลย กับพวก ปล้น ทรัพย์ ได้ แล้วถอย เรือ ไป อยู่ ห่าง จาก เรือ ของ ผู้เสียหาย กับพวก ประมาณ 20 เมตรเพื่อ รอ ดู การ ที่ เรือประมง ลำ ที่ 3 และ ลำ ที่ 4 เข้า มา ปฏิบัติการเทียบ กับ เรือ ผู้เสียหาย แล้ว ลูกเรือ ประมง ลำ ที่ 3 ขึ้น ไป พา ผู้หญิง เวียดนาม 6 คน ขึ้น ไป บน เรือประมง ลำ ที่ 3 เสร็จ แล้ว เรือประมง ลำ ที่ 3 และ ลำ ที่ 4 จึง แล่น ออก ไป หลังจาก นั้น จำเลย กับพวก ขับเรือประมง พุ่ง เข้า ชน เรือ ผู้เสียหาย จน มี พวก ของ ผู้เสียหาย ตก ทะเลหาย ไป ประมาณ 20 คน นั้น ยัง อยู่ ใน ช่วง แห่ง

การ ปล้นทรัพย์ เพราะเป็น เวลา ใกล้ชิด ต่อเนื่อง จาก การ ได้ ทรัพย์ และ พา เอา ทรัพย์ ที่ ปล้น ได้ ไปเจตนา ที่ จำเลย กับพวก ต้องการ ให้ ผู้เสียหาย กับพวก ถึงแก่ความตายก็ เพื่อ ปกปิด การ ที่ ตน กระทำ ความผิด ฐาน ปล้นทรัพย์ นั้นเอง การ พยายามฆ่าผู้เสียหาย จึง เป็น การกระทำ กรรมเดียว กับ การ ปล้นทรัพย์ ซึ่ง ต้อง ลงโทษตาม กฎหมาย บทที่ มี โทษหนัก ที่สุด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90ปัญหา เหล่านี้ แม้ ไม่มี คู่ความ ฝ่ายใด ฎีกา ศาลฎีกา ก็ ยกขึ้น วินิจฉัยเอง ได้ เพราะ เป็น ข้อกฎหมาย ที่ เกี่ยวกับ ความสงบ เรียบร้อย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195, 225"

พิพากษาแก้ เป็น ว่า จำเลย มี ความผิด ฐาน ปล้นทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรค 2 ประกอบ ด้วย มาตรา 340 ตรี , 83ฐาน พยายามฆ่า ตาม มาตรา 289(7), 80, 83 เป็น การกระทำ กรรมเดียวผิด ต่อ กฎหมาย หลายบท ลงโทษ ตาม มาตรา 289(7), 80 ประกอบ มาตรา 52(1)ซึ่ง เป็น บทหนัก ตาม มาตรา 90 ให้ จำคุก ตลอด ชีวิต และ ให้ยก ฟ้องโจทก์ใน ข้อหา ฆ่าผู้อื่น

(สละ เทศร่ำพรรณ-บุญศรี กอบบุญ-โกษา ปิยสิรานนท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ข้อเท็จจริงตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาในเรื่องนี้สามารถแบ่งแยกพิจารณาเพื่อความ สะดวกแก่ความเข้าใจได้ดังนี้คือ 1.ผู้เสียหายที่ถูกจำเลยกับพวกปล้นทรัพย์และ พยายามฆ่าโดยการขับเรือพุ่งชน 2.พวกของผู้เสียหายประมาณ20คนที่ถูกจำเลยกับ พวกฆ่าโดยการขับเรือพุ่งชนโดยเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย 3.ผู้เสียหายที่ถูกจำเลย กับพวกปล้นทรัพย์และพยายามฆ่าโดยการขับเรือพุ่งชนกรณีดังกล่าวเป็นความผิดที่ เกิดขึ้นในทะเลหลวงซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักรไทยแบ่งแยกพิจารณาได้ดังนี้คือ

1.1ความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา7(หลักอำนาจลงโทษ สากกล ศ.จิตติตติงศภัทิย์)บัญญัติว่า"ผู้ใดกระทำความผิดตามระบุไว้ดังต่อไปนี้ในราชอาณาจักรจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรคือ (1)ฯลฯ (3)ความผิดฐานชิงทรัพย์ตามที่ บัญญัติไว้ในมาตรา339และความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา340ซึ่ง ได้กระทำในทะเลหลวง" ตามข้อเท็จจริงผู้เสียหายที่มีชีวิตรอดจากการปล้นทรัพย์ และพยายามฆ่าได้ร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากในความผิดฐานปล้นทรัพย์ เป็นความผิดที่เกิดขึ้นในทะเลหลวงถึงแม้จะปรากฏว่าผู้เสียหายไม่ได้ทำการร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะดำเนินการกับจำเลยตามหลักอำนาจลงโทษสากกล ประมวลกฎหมายอาญามาตรา7 1.2ความผิดฐานพยายามฆ่าตาม(หลักบุคคล ศ.จิตติ ตติงศภัทิย์)ประมวลกฎหมายอาญามาตรา8บัญญัติว่า"ผู้ใดกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรและ (ก)ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนไทยและรัฐบาลแห่งประเทศที่ความ ผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษหรือ (ข)ฯลฯ ถ้าความผิดนั้นเป็นความ ผิดดังระบุไว้ดังต่อไปนี้จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักรคือ (1)ฯลฯ (4)ความผิดต่อ ชีวิตตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา288ถึงมาตรา290 (5)ฯลฯ" ตามข้อเท็จจริงผู้เสียหายที่ มีชีวิตรอดจากการปล้นทรัพย์และพยายามฆ่า(ซึ่งเป็นผู้เสียหายในข้อ1.1)ได้มาแจ้ง ความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเฉพาะในความผิดฐานพยายามฆ่ากรณีต้องตกอยู่ ในบังคับของหลักบุคคลประมวลกฎหมายอาญามาตรา8(4)เมื่อปรากฏว่าผู้เสียหายได้ ร้องทุกข์อย่างถูกต้องศาลไทยก็มีอำนาจพิจารณาและพิพากษาได้ 2.พวกของผู้เสีย

หายประมาณ20คนที่ถูกจำเลยกับพวกฆ่าโดยการขับเรือพุ่งชนจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย ตามข้อเท็จจริงในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นนี้เกิดขึ้นในทะเลหลวงซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักรศาลไทยจะลงโทษผู้กระทำความผิดที่เป็นคนไทยในข้อหาความผิดต่อชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา8(4)ได้ก็ต่อเมื่อผู้เสียหายหรือรัฐบาลแห่งความผิดได้เกิดขึ้นได้ร้องขอให้ลงโทษแต่ตามข้อเท็จจริงแห่งคดีไม่ปรากฏว่าผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายที่ถึงแก่ความตายได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา5(2)ได้มาดำเนินการร้องทุกข์ศาลไทยจึงไม่มีอำนาจพิจารณาและพิพากษาในความผิดฐานนี้ ผลในท้ายที่สุดของคำพิพากษาศาลฎีกานี้ศาลฎีกาพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา340วรรคสองประกอบด้วยมาตรา340ตรี,83ฐานพยายามฆ่าตามมาตรา289(7),80,83เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษตามมาตรา289(7)ประกอบมาตรา52(1)ซึ่งเป็นบทหนักมาตรา90ให้จำคุกตลอดชีวิต คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง คำพิพากษาศาลฎีกาที่1289/2521ผู้จัดการธนาคารไทยสาขา ไทเปมอบเงินให้จำเลยซึ่งเป็นคนไทยและเป็นผู้ช่วยผู้จัดการและรักษาการผู้ช่วยสมุห์บัญชีนำเงินของธนาคารไปฝากธนาคารอื่นจำเลยเป็นผู้ครอบครองเงินนั้นจำเลยถอนเงินไปโดยทุจริตจึงมีความผิดตามมาตรา354ซึ่งเป็นธุรกิจซึ่งไว้วางใจของประชาชนธนาคารผู้เสียหายร้องทุกข์ได้และลงโทษในศาลไทยได้ ?มนัสอานามวัฒน์?